

Nr. 111 Aufzeichnung des Staatssekretärs Pfundtner. 19. Mai 1938

R 1501/5586, S. 363–367 Durchschlag

Beginn:

Beginn:

[Folgerungen aus einer Besprechung vom 18. Mai 1938 über den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Erbgesundheitsgesetzes]

Sofort!

An die Abteilungen IV und I.¹

In Sachen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses² hat meine gestrige Aussprache mit den Herren Reichsminister Dr. Lammers und Reichsärztführer Dr. Wagner³ zu folgendem Ergebnis geführt:

Dem Gesetzentwurf wird im allgemeinen zugestimmt mit Ausnahme der Bestimmungen über das Reichserbgesundheitsgericht⁴. Bezüglich der Neueinführung dieses Reichserbgesundheitsgerichts haben sowohl Herr Lammers wie auch Herr Dr. Wagner schwere Bedenken, die sich vor allem darauf gründen, daß sich beim Führer in letzter Zeit infolge von Fehlsprüchen usw. eine immer stärkere Abneigung dagegen entwickelt hat, die Zuständigkeiten der Gerichte zu verstärken. Beide Herren, und insbesondere Herr Reichsminister Dr. Lammers, haben mir daher dringend nahegelegt, anstelle des Reichserbgesundheitsgerichts, das ja doch im wesentlichen nur dazu berufen sein sollte, bestimmte medizinische Streitfragen in autoritativer Weise zu klären, etwa einen besonderen Ausschuß beim Reichsministerium des Innern zu bilden, der die gleichen Funktionen in einer für die Partei und alle Beteiligten leichter tragbaren Form auszuüben hätte. Der Ausschuß (Name!) würde unter neutralem Vorsitz mit ersten Sachverständigen zu besetzen sein, die paritätisch von Partei und Staat zu berufen wären. Ihm müßten von den Erbgesundheits-Obergerichten bestimmte Fragen zur gutachtlichen Stellungnahme vorgelegt werden, und zwar mit der Maßgabe, daß die Gerichte an diese Stellungnahme gebunden wären. Man wird zugeben müssen, daß sich auch auf diese Weise eine einheitliche Rechtsprechung erzielen lassen wird, wenn auch der vorgeschlagene Weg zunächst etwas ungewöhnlich erscheint.

Jedenfalls werden wir uns mit diesem Wege abfinden müssen. Ich ersuche daher die Abteilungen IV und I, mir spätestens bis *Dienstag, den 24. Mai mittags* einen neuen Gesetzentwurf nebst Begründung in 5 Stücken vorzulegen, damit ich die endgültige Zustimmung des Reichsärztführers Dr. Wagner und anschließend – über die Reichskanzlei – auch diejenige des Führers und Reichskanzlers herbeiführen kann⁵.

¹ Abt. IV: Volksgesundheit (Leiter: MD Gütt) und Abt. I: Verfassung und Gesetzgebung (Leitung: StS Stuckart) des RIM.

² Entw. eines 3. ErbgesundheitsÄndG, von MD Gütt in neuer Fassung vorgelegt am 16. 5. 1938; R 1501/5586, S. 343–361. Zu Konfliktpunkten und Vorgeschichte s. Dok. Nr. 108 P. 1.

³ Veranlassung s. Dok. Nr. 63 Anm. 9.

⁴ Die Errichtung eines beim Reichsgericht anzusiedelnden Reichserbgesundheitsgerichts als oberste Instanz für Sterilisationssachen mit dem Ziel, zu einer einheitl. Spruchpraxis zu gelangen, hatte für den RIM wie den RJuM seit 1937 das Herzstück der bisherigen Entwürfe des 3. ErbgesundheitsÄndG gebildet; s. ARH IV, Nrr. 91 Anm. 8, 180 Ziff. A II 3.

⁵ Ein entspr. Neuentwurf lag am 23. 5. 1938 vor (R 1501/5586, S. 259–269) und wurde am 3. 6. dem RJuM zur Stellungnahme zugeleitet, das ihn mit Schreiben vom 15. 6. (ebd. S. 245–251) in zentralen Punkten ablehnte: Nach welchen Kriterien der Gauleiter alle Anträge auf Unfruchtbarmachung denn prüfen solle, bleibe dunkel, nachdem der Amtsarzt die ärztl. Aspekte und alle recht-

(Zusatz bei Abt. IV:)

Bei den mit dem Gesetzentwurf zusammenhängenden Erörterungen hat auch die Frage der Kommentaränderung⁶ eine besondere Rolle gespielt. Und zwar wird die sofortige Inangriffnahme einer neuen Auflage, in der die strittigen Stellen beseitigt und durch eine der Auffassung der Partei Rechnung tragende Fassung ersetzt sind, von beiden Herren für geboten erachtet. Zu diesem Zwecke ist es nach ihrer Auffassung notwendig, einen über die Auffassungen der Partei genau unterrichteten Sachverständigen als Mitkommentator neu aufzunehmen⁷.

Ich behalte mir vor, über diese und sonstige Fragen, insbesondere über die Frage der gleichfalls kurz besprochenen Zuständigkeitsabgrenzung⁸ morgen *Freitag, den 20. 5. nachmittags 4½ Uhr*, mit dem Herrn Abteilungsleiter des Näheren zu sprechen⁹.

Die mir überlassenen dortigen Vorgänge sind wieder beigefügt.

Pf[undtner] 19/5

lichen der Richter bewerten müsse; ein Beschwerderecht des GL gegen Gerichtsurteile sei jedenfalls inakzeptabel. Auch die Ersetzung des Reichserbgesundheitsgerichts durch einen „Ausschuß für Erbgesundheitsfragen“ lehnte der RJuM ab, insbes. die zwingende Bindung der Gerichte an dessen Gutachten. Der GesEntw. wurde daher im RIM überarbeitet (Fassung vom 11. 6. 1938 mit vorläuf. Begründung: ebd. S. 271–291; Druck: KAISER/NOWAK/SCHWARTZ Nr. 113) und in nochmals revid. Fassung von Pfundtner am 18. 6. dem RMRk vorgelegt: An der Einschaltung des GL war festgehalten, diese nur dahin „präzisiert“, daß er die Sterilisationsanträge „nach allgemeinen Gesichtspunkten“ prüfen solle. Die bindende Wirkung von Ausschlußvoten war fallengelassen, der RIM vertraute darauf, daß das Gremium „bei entsprechender Besetzung so viel Autorität besitzen wird, daß schwerlich ein Gericht gegen ein Gutachten des Ausschusses entscheiden wird“; R 1501/5586, S. 253–257, 293–311. Damit war aber nur die Kritik von einer Seite abgefangen, denn nun regte RÄF Wagner mit Schreiben an Lammers vom 18. 7. 1938 an, den Ausschuß statt beim RIM beim StdF zu etablieren, und forderte dessen Leitung durch einen „Erbarzt“, nicht wie vorgesehen einen mit der Materie langjährig vertrauten Richter; ebd. S. 391–395. Vgl. GANSSMÜLLER, Erbgesundheitspolitik, S. 111–113.

⁶ Arthur GÜTT/Ernst RÜDIN/Falk RUTTKE, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßnahmen zur Sicherung und Besserung vom 24. November 1933, 2., überarb. Aufl. München 1936. Vgl. ARH IV, Nrr. 91 Ziff. 3, 180 Ziff. A II 5.

⁷ Eine 3. Aufl. erschien nicht, weil Gerhard Wagner die Heranziehung von Walter Groß, Leiter des Rassenpolit. Amtes der NSDAP, als Mitkommentator nicht akzeptierte und Pfundtner den Neudruck bis nach Verabschiedung des 3. ErbgesundheitsÄndG zurückzustellen wünschte; R 1501/5586, S. 393–395. Jedoch wurde das ErbgesundheitsG während des Krieges in der Gesetzesammlung PFUNDTNER/NEUBERTIV d 3, S. 1–19 mit „neuer, die mehrjährigen Erfahrungen berücksichtigenden Kommentierung“ (Vorspruch) neu abgedruckt.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 108 P. 3.

⁹ Diese Besprechung nicht aktenkundig. In Sachen Zuständigkeitsabgrenzung im Gesundheitswesen hielt Pfundtner jedenfalls an der Auffassung fest, die MD Gütt bereits Ende 1937 formuliert hatte (ARH IV, Nr. 183), und teilte dies Wagner am 1. 7. 1938 auch mit; R 1501/3386, S. 369–385. Dennoch hegte Pfundtner die Hoffnung, die für den Herbst in Aussicht genommene Besprechung werde endgültig Klarheit bringen, und konstatierte nach einer Aussprache zwischen Gütt und Wagner am 21. 10. „völlige Übereinstimmung“ sowohl über den GesEntw. wie in der Frage der Zuständigkeitsabgrenzung; ebd. S. 397–415. Die abschließenden Verhandlungen kamen aber wegen der Krebserkrankung Wagners, der er am 25. 3. 1939 erlag, nie zum Ziel. Das 3. ErbgesundheitsÄndG blieb unverabschiedet, und ebensowenig wurden die Kompetenzen von Staat und Partei im Gesundheitswesen schlüssig entschieden.

Zitierhinweis

Nr. 111 Aufzeichnung des Staatssekretärs Pfundtner. 19. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d111>